



COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 190 del 27/06/2025

OGGETTO: Presa d'atto del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. Nomina del Responsabile della gestione documentale

Seduta del **27/06/2025** ore **12:30**

Risultano:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
INNOCENTI FABRIZIO	Sindaco	Si	
MARZI RICCARDO	Vicesindaco	Si	
MENICHELLA MARIO	Assessore anziano	Si	
RIVI ALESSANDRO	Assessore	Si	
MERCATI FRANCESCA	Assessore		Si
NOFERI VALERIA	Assessore	Si	

Tot. 5

Tot. 1

Assiste il Segretario Generale dott. Roberto Dottori in Videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
 DATO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;
 RILEVATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2027;
 DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18/02/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;
 VISTI:
 - il D. Lgs. 82/2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. e le linee Guida pubblicate da AGID a Maggio 2021 ai sensi dell'articolo n. 71 del D.Lgs. 82/2005 in materia "Formazione, gestione e conservazione del documento informatico", ed entrate in vigore il 01/01/2022;

- il D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 50 comma 3, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere a realizzare e a revisionare i sistemi informatici e automatizzati dedicati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi;

- il DPCM 3 dicembre 2013 contenente le regole tecniche per il protocollo informatico ed in particolare l’art. 3 c.1 lett. d), e l’art.5 che prevedono per le Pubbliche Amministrazioni l’adozione di un manuale per la gestione, anche ai fini della conservazione dei documenti informatici, in grado di fornire precise istruzioni per il corretto funzionamento del servizio del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi;

- il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR);

DATO ATTO del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. codice in materia di protezione dei dati personali;

RICHIAMATE le Linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, che hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes;

EVIDENZIATO che le sopracitate Linee Guida prevedono espressamente, la predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del manuale di gestione documentale al fine di garantire la corretta produzione e gestione di flussi documentali e successiva conservazione dei documenti prodotti o gestiti dall’Ente;

CONSIDERATO che il manuale di gestione documentale è uno strumento operativo fondamentale per l’Ente necessario alla corretta tenuta della gestione del flusso documentale;

PRESO ATTO del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 17/12/2015;

RITENUTO necessario nominare il Responsabile della gestione documentale;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

A voti unanimi:

DELIBERA

Le premesse qui si intendono integralmente riportate,

1. Di prendere atto del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 17/12/2015;
2. Di dare atto che il manuale è strumento di lavoro necessario alla corretta gestione del flusso documentale;
3. Di nominare Responsabile della gestione documentale il Segretario Generale dell’Ente cui farà capo il coordinamento complessivo del sistema, demandando ai singoli Responsabili dei Servizi quanto di competenza;
4. Di significare la presente, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo dell’Ente, anche ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco
f.to Fabrizio Innocenti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
f.to dott. Roberto Dottori
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per **copia conforme** all'originale per uso amministrativo

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Generale
dott. Roberto Dottori